

Kündigungsfrist & Sperrfrist berechnen

Inkl. Krankheits-/Unfall-Sperrfristen — Beispiel

Partei	Reto Frei, Arbeitnehmer
Kanton	Solothurn
Sachverhalt	5 Dienstjahre, Kündigung durch Arbeitgeber am 10. Juli 2026 erhalten, seit 3 Tagen krankgeschrieben

Herr Frei möchte wissen, ob die ihm zugestellte Kündigung angesichts seiner aktuellen Krankschreibung überhaupt gültig ist bzw. wann sein Arbeitsverhältnis endet.

Fristenberechnung

Bei 5 Dienstjahren beträgt die ordentliche Kündigungsfrist typischerweise 2 Monate auf Ende eines Monats (Prüfhinweis: Vertrag/GAV kann abweichen).

Da die Krankschreibung erst 3 Tage vor der Kündigung begann, könnte eine Sperrfrist greifen: Kündigungen während bestehender Arbeitsunfähigkeit sind für eine bestimmte Dauer nichtig bzw. die Kündigungsfrist wird unterbrochen und verlängert sich entsprechend (Prüfhinweis, Dauer je nach Dienstjahr gestaffelt).

Ergebnis

Die Kündigung dürfte grundsätzlich gültig ausgesprochen worden sein, jedoch verschiebt sich das Ende des Arbeitsverhältnisses um die Dauer der krankheitsbedingten Sperrfrist. Ein genaues Enddatum sollte erst nach Ende der Arbeitsunfähigkeit final berechnet werden.

Allgemeine rechtliche Information, keine verbindliche Beratung und kein Mandatsverhältnis. Dieses Dokument ist ein **Beispiel mit fiktiven Personen und Daten** zur Veranschaulichung von Qualität und Aufbau. Zentrale Fundstellen (Artikel, SR-Nummern, Fristen) vor Verwendung auf fedlex.admin.ch bzw. bger.ch verifizieren. Bei Fristen oder strafrechtlichen Angelegenheiten rechtzeitig eine zugelassene Anwältin / einen Anwalt beiziehen (sav-fsa.ch).